

1505351-06.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... AUGUSTO ABREU REIS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como no incurso no artigo 180, "caput", e 330, ambos do Código Penal, e artigo 309, da Lei n. 9.503/98, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, entre o dia 16 de dezembro de 2021 e 3 de março de 2022 nesta Comarca, recebeu a motocicleta Honda/CG 160 Start, placa GEW4F87, pertencente a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505351-06.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505351-06.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2059862/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 23367039 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 1856/22/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2059862 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR AUGUSTO ABREU REIS

Vistos.

VICTOR AUGUSTO ABREU REIS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como no incurso no artigo 180, "caput", e 330, ambos do Código Penal, e artigo 309, da Lei n. 9.503/98, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, entre o dia 16 de dezembro de 2021 e 3 de março de 2022 nesta Comarca, recebeu a motocicleta Honda/CG 160 Start, placa GEW4F87, pertencente a Maria Odete de Aquino Leonel, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta, ainda, que no dia 3 de março de 2022, por volta das 16h45, no curso da Rua Jorge Saulo, nesta Comarca, o denunciado VICTOR AUGUSTO REIS desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo descritas no

parágrafo anterior, o denunciado VICTOR AUGUSTO REIS dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Segundo remanesceu apurado, a motocicleta em questão foi objeto de crime de fruto em 16 de dezembro de 2021, do interior do imóvel localizado na Rua Professor Agostinho Alvim, Capão Redondo, nesta Comarca, registrado no boletim de ocorrência a fls. 15/16.

No dia 3 de março de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Jorge Saulo, Jardim Ângela, nesta Comarca, quando divisaram o denunciado com a motocicleta parada. Em seguida, acionaram sinais luminosos e sonoros preparatórios da abordagem, ocasião em que o denunciado se evadiu. Momentos mais tarde, imaginando que os policiais militares haviam abandonado a perseguição, o denunciado retornou para o mesmo local. Novamente, os policiais militares deram a ordem de parada, mediante os sinais sonoros e luminosos da viatura policial, tendo o acusado fugido novamente, chegando a colidir com um veículo escolar, até que o perderam de vista novamente.

É dos autos que os policiais militares obtiveram informações sobre o local em que o denunciado havia se alojado e rumaram para um imóvel localizado na Rua Conde de Proença, 16, Jardim Ângela, para onde rumaram, encontrando a motocicleta na garagem. Em seguida, perceberam a presença do denunciado na via pública e finalmente o abordaram. Os policiais militares observaram que a motocicleta guardada no imóvel ostentava a placa GEZ6J18, referente a veículo semelhante e sem restrições. Prosseguindo na verificação dos sinais identificadores do veículo, constataram que se tratava da motocicleta furtada.

Por fim, constou que o denunciado negou que soubesse da origem ilícita do veículo, que afirmou ter adquirido por meio do "Facebook". Todavia, o veículo com placa em descompasso com os demais sinais identificadores preservados e a ausência de documentação de porte obrigatório indicam a plena ciência da origem criminosa.

O réu foi preso em flagrante e solto mediante a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares em audiência de custódia (fls. 46/48). A denúncia foi recebida aos 05 de abril de 2022 (fls. 64/66). O réu foi citado (fls. 97). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 101/102). O recebimento da denúncia foi ratificado em 03 de novembro de 2022 (fls. 104/105).

Na fase instrutória, tomou-se o depoimento da vítima e das testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia. A Defesa, em memoriais, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Ofertou teses subsidiárias.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Desde a fase extrajudicial foram arregimentadas provas de que o réu, de fato, perpetrou os crimes imputados a ele na inicial acusatória.

A materialidade dos delitos encontra amparo no auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), nos boletins de ocorrência (fls. 12/14 e 15/16), no auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17/18), nos laudos periciais (fls. 114/121) e na prova oral coligida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado.

A vítima Maria O.A.L, ouvida em solo policial, disse que teve sua moto furtada em dezembro de 2021. Na época, arrombaram o portão de sua casa, subtraindo-a. Na época registrou ocorrência na delegacia por furto de veículo. Em 03 de março teve ciência por meio da polícia militar que sua moto havia sido localizada. Por fim, disse que sua moto estava segura e já recebeu o prêmio de seguro. (fls. 10).

A testemunha Joyce Lima, policial militar ouvida na delegacia, declarou que estava em patrulhamento juntamente com seu parceiro pela rua Jorge Saulo, altura do número 100, quando avistaram uma moto parada na via com um indivíduo sentado na mesma.

Diante da suspeita, deliberaram pela abordagem e ligaram os sinais sonoros da viatura no sentido de abordá-lo. O indivíduo, no entanto, se evadiu. Momentos depois, retornaram na mesma via e avistaram o indivíduo no mesmo local. Deram nova ordem de parada e o indivíduo empreendeu fuga, chegando a quase colidir com um veículo escolar que no momento estava cheio de passageiros – crianças. Durante o acompanhamento pelo bairro Vila Nagibi, perderam a moto de vista. Na sequência, após informações de populares sobre o paradeiro do acusado, na Rua Conde de Proença, visualizaram o indivíduo na via e a moto na garagem. Após abordado, em revista ao acusado VICTOR AUGUSTO DOS REIS, nada de ilícito foi encontrado. A moto foi localizada na garagem da casa de numeral 16 da rua e ostentava a placa “ GEZ 6J18 ”, que coincidia com uma moto da mesma marca e modelo mas sem restrição. Contudo, em consulta ao chassi constou que tal moto tratava-se de produto de furto registrado em dezembro de 2021. Indagado, o acusado disse que comprara a moto no facebook, pagara 2.500,00 reais, não sabendo dar maiores informações sobre o negócio. A vítima foi localizada e orientada a comparecer à delegacia. (fls. 08).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Edinaldo Gonçalves, policial militar, corroborando a versão de seu colega de ofício (fls. 09).

Interrogado na fase extrajudicial, o réu disse que estava parado com a moto na rua e ao ver a viatura, resolveu empiná-la. Subiu a rua e depois desceu vindo se deparar novamente com a viatura, mas conseguiu despistar os policiais e conseguiu entrar com a moto em sua casa. Foi abordado pelos policiais e informou que a moto não tinha problemas, mas foi informado que era roubada. Por fim, disse que tinha comprado a moto no facebook, pelo valor de R\$2.500,00 e que fugiu dos policiais apenas para fazer uma graça. (fls. 11).

Em juízo, a prova foi refeita e se manteve intacta.

A vítima, reiterando o quanto exposto em solo policial, aduziu que teve sua moto furtada da garagem. Soube que o indivíduo que estava com sua moto ao ser abordado, tentou fuga, mas foi detido. Por fim, disse que foi ressarcida pela seguradora. A testemunha Joyce, policial militar, ratificando o depoimento prestado na delegacia, declarou que estava em patrulhamento com sua equipe. Ao avistarem o réu numa motocicleta em frente a uma adega, em atitude suspeita, decidiram pela abordagem. O réu, ao notar a presença policial, ligou a moto e empreendeu fuga. Informou que notou que o réu era muito jovem e estava sem capacete, o que também motivou a abordagem. Perderam o réu de vista. Retornaram ao local e avistaram o réu no mesmo local e deram sinal sonoros e luminosos de parada, o que não foi obedecido. O réu novamente empreendeu fuga de forma desesperada e quase colidiu com uma van escolar cheio de crianças, sendo que o perderam de vista novamente. Retornaram novamente ao local e com a ajuda de terceiros que indicaram o paradeiro do réu, seguiram até o local indicado. Ao chegarem ao local, avistaram a motocicleta na garagem e o réu andando na via pública. Sobre a moto, o réu alegou que tinha adquirido o veículo num leilão e não apresentou nenhuma documentação. O réu não possuía habilitação. Esclareceu que o portão da residência estava entreaberto e puderam ver o emplacamento da moto.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Edinaldo Gonçalves que praticamente repetiu os dizeres da testemunha. Confirmou que ao se depararem pela primeira vez, o réu estava sem capacete em cima da moto. Disse que na segunda vez que empreendeu fuga, o réu quase colidiu com o van escolar com várias crianças. Com a ajuda de populares chegaram até o réu que já estava andando na via e a motocicleta estava na garagem. Em pesquisa, confirmaram que a motocicleta era produto de furto.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam o compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Interrogado, o réu disse que trabalhava com entregas e utilizava a moto. Confirmou que não tem habilitação. Disse que foi preso posteriormente por um assalto e já foi condenado. Sobre os fatos, disse que tinha adquirido a motocicleta pelo facebook, sendo que o vendedor iria entregar o recibo depois que pagasse integralmente o valor acertado. Confirmou a fuga da polícia pelas duas vezes. Quando foi abordado, os policiais pesquisaram o emplacamento e mencionaram ser produto de furto. Afirmou que a motocicleta seria de leilão e pagou com dinheiro, R\$ 2.000,00. Adquiriu a moto sem nenhum documento. Disse que juntou o valor pago em dois meses e meio, estava de capacete e negou que tivesse passado por uma van escolar numa das fugas. Pois bem.

As circunstâncias do encontro do réu em atitude suspeita e na posse e condução de motocicleta objeto de ilícito, com placa trocada, cujo delito havia ocorrido cerca de menos de três meses antes da abordagem, bem como a manifestação judicial dos policiais e a falta de maiores informações sobre como o acusado obteve a posse da referida motocicleta, importam em reconhecer nitidamente que ele tinha efetiva ciência que havia recebido produto de crime.

Em Juízo, Victor reconheceu a ausência de qualquer cuidado para a aquisição da moto, tentando demonstrar que se tratava de negociação singela do facebook. Confirmou que ao adquirir o veículo, o vendedor não lhe entregou nenhum documento, muito menos recibo. Tampouco exigiu qualquer documento mesmo tendo desembolsado quantia considerável. Ora, a forma supostamente informal na aquisição do veículo relatada pelo réu, já indica o dolo e ciência que o veículo era produto de ilícito.

A versão exculpatória do réu não foi comprava por nenhum meio de prova constantes nos autos. Sequer prova mínima da negociação; do anúncio no facebook, da existência do vendedor, da arrecadação do dinheiro para o pagamento! Absolutamente nada.

Escancarado em termos de ônus da prova, que o réu deveria dar conta mínima de sua boa-fé, quem sabe para deslocar o âmbito da acusação do doloso para o culposos.

O modo como o réu fugiu da abordagem dos policiais, de outra parte, corrobora com as demais provas coligidas nos autos.

Assim, não há que se cogitar o reconhecimento da receptação culposa, em razão da ciência clara da origem ilícita do bem, como demonstram as circunstâncias apuradas. Vale destacar que prevalece o entendimento de que, sendo comprovada a origem criminosa da "res" apreendida em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a adquiriu legitimamente, o que não se produziu nos autos.

Portanto, restando evidente o dolo do agente, descabida a desclassificação do delito para a modalidade culposa. Verifica-se, então, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, sendo hábeis à condenação. Além disso, vale dizer que nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse afastar o decreto condenatório. Assim, o quadro probatório é suficiente para embasar a decisão condenatória.

Com relação ao crime do artigo 330, do Código Penal, o mesmo desfecho condenatório se tem, já que o réu era o condutor e responsável por desobedecer os sinais de parada dadas pelos policiais.

Em arremate, o réu confessou a fuga e a desobediência diante da ordem de parada dada pelos policiais militares por duas vezes.

A conduta, portanto, amolda-se perfeitamente à previsão do artigo 330, do Código Penal.

O réu ainda, conforme confirmado em juízo, não possuía CNH, documento válido para dirigir, portanto incorreu no art. 309 da CTB.

Insta ressaltar, que o crime previsto no art. 309 do CTB, neste caso, foi de perigo concreto, ou seja, o réu conduziu o veículo de forma a gerar perigo a outrem.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Crime de trânsito. Direção sem habilitação. Perigo concreto. Segundo a jurisprudência pacífica das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do artigo 309 da Lei 9.503/1997 tipifica-se somente em situação de perigo concreto. (TJSP; Apelação Criminal 0000106-96.2018.8.26.0594; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021).

No caso dos autos, o perigo concreto foi confirmado pelos depoimentos dos policiais militares que afirmaram que o réu, após ser dado sinal de parada, empreendeu fuga e quase colidiu com transporte escolar.

E ainda que se cogite em aceitar a versão do réu em juízo que não se deparou com qualquer van escolar, o simples fato de fugir dos policiais, claramente em alta velocidade, já exalta o perigo na condução.

Materialidade e autoria comprovada, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Receptação

Na primeira fase, estabeleço a pena no patamar mínimo, qual seja, 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, não haverá incidência na pena, já fixada em seu mínimo. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno o quantum da sanção definitivo em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Desobediência

Usando das mesmas referências no tocante ao crime de desobediência, na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, 15 dias de detenção e 10 dias-multa. Na segunda e terceira fases, não havendo incidências na pena, torno-a definitiva em 15 dias de detenção e o pagamento de 10 dias-multa.

Dirigir sem habilitação

Usando das mesmas referências no tocante ao crime de desobediência, na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, 06 meses de detenção, não sendo o caso de aplicar a pena de multa isoladamente, por não ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Na segunda e terceira fases, não havendo incidências na pena, torno-a definitiva em 06 meses de detenção.

Considerando o concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente, na forma do art. 69 do CP.

Ausentes maiores informações sobre a condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia multa no piso legal.

Deixo de aplicar o art. 44, do Código Penal, posto que não seria socialmente recomendado. O réu responde três crimes praticados no mesmo contexto e, muito embora, a totalidade das penas seja inferior a quatro anos, a conduta do réu demonstrou a desfaçatez, com que tentou ludibriar os policiais militares em mais de uma oportunidade. Destaco ainda que a conduta do réu gerou perigo concreto de dano diante da fuga, como bem disseram as testemunhas. Ademais, não fosse suficiente, pouco tempo após ter recobrado a liberdade no presente caso, acabou se envolvendo por um crime de roubo no qual já se encontra condenado, a demonstrar a inclinação para a prática do crime, o que afasta a recomendação de concessão de uma pena restritiva.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para Condenar VICTOR AUGUSTO ABREU REIS, qualificado aos autos, ao cumprimento de 01 ano, 06 meses e 15 dias de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração 180, "caput", e 330, ambos do Código Penal, e artigo 309, da Lei n. 9.503/98, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal.

Iniciará o cumprimento da pena carcerária, seguindo os ditames legais, em regime aberto, em virtude da quantidade de pena e da primariedade.
Até pela natureza da sanção imposta, o réu poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA